

(୨. ୧୧.୧)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๔๑/๒๕๖๓
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๔๓ /๒๕๖๖

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ระหว่าง { บริษัท วรประสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๑๑๕๔/๒๕๖๑
หมายเลขแดงที่ ๑๓๙๓/๒๕๖๓

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ฝาท่อระบายน้ำหมู่บ้านบัวทอง ซอย ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๓, ๑๖, ๑๗/๒, ๑๗/๘, ๒๐, ๒๑, ๒๑/๒, ๒๑/๕,
๒๒, ๒๔/๒ จำนวน ๒๔๑ ฝา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมในการประมูลดังกล่าว และได้นำแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาสรงประภา เลขที่ CC.๐๐๕๐๘๓๙๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท
มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๗๑๙๐๒/๕๓๗
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและขอให้
ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการทำสัญญาและนำหลักประกันไปวางในการทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งขอเลื่อนเวลาการทำสัญญา เนื่องจากกรรมการผู้มีอำนาจทำสัญญา
คำประกันของผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปต่างประเทศ ไม่สามารถทำสัญญาได้ภายในระยะเวลา
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๗๑๙๐๒/๘๙๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘



/แจ้งบอกเล็ก...

แจ้งบอกเลิกการทำสัญญาไปยังผู้ฟ้องคดีและแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานและยึดหลักประกันของ โดยอ้างข้อ ๑๓๘ (๓) วรรคแรก ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรองประภา เลขที่ CC.๐๐๕๐๘๓๘๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะคืนแคชเชียร์เช็คให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือหากคืนเช็คไม่ได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงินจำนวน ๒๔๑,๐๐๐ บาท คืนแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ฝาท่อระบายน้ำหมู่บ้านบัวทอง ซอย ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๓, ๑๖, ๑๗/๒, ๑๗/๘, ๒๐, ๒๑, ๒๑/๒, ๒๑/๕, ๒๒, ๒๔/๒ จำนวน ๒๔๑ ฝาท่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันของ การยึดหลักประกันของ และการทำสัญญาจ้างไว้ในข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๗ และผู้ถูกฟ้องคดีได้นำประกาศและเอกสารประมูลจ้างดังกล่าวเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้นายธราเทพ มุลศรี เป็นตัวแทนในการเข้าซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมา วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ดังมีรายละเอียดตามเอกสารใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๘ และเอกสารเพิ่มเติม เลขที่ กค.(กวพอ) ๐๔๐๘๔/ว ๑๒๔ โดยตลอด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และข้อ ๕ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีรับรองที่จะ ข้อ ๕.๑ กำหนดว่า ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกฟ้องคดี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งไปทำสัญญา ข้อ ๕.๒ กำหนดว่า มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ผู้ฟ้องคดียอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีริบหลักประกันของหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือผู้ถูกฟ้องคดีอาจเรียก



/ประมูลจ้าง...

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ ข้อ ๗ กำหนดว่า เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติ โดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพัน แห่งคำเสนอนี้ ผู้ฟ้องคดีขอมอบแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรองประชา เลขที่ CC.๐๐๕๐๘๓๙๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท มาพร้อมนี้ ต่อมา วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประมูลจ้างเหมาโครงการข้างต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างและทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ นบ ๗๑๙๐๒/๕๓๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยขอให้ผู้ฟ้องคดียืนยันราคาและทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยในวันทำสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักประกัน จำนวนร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๒๓๗,๔๕๐ บาท เป็นหลักประกันในการทำสัญญาด้วย ผู้ฟ้องคดีได้รับ หนังสือดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยระบุชื่อผู้รับตามหลักฐานไปรษณีย์ตอบรับว่า นางสาวแสงคำ วุฒิรัตน์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ฟ้องคดี และครบกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ผู้ฟ้องคดียืนยันราคาและทำสัญญาพร้อมทั้งนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกัน ในการทำสัญญาในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาทำสัญญาภายในกำหนดเวลา หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีได้โทรศัพท์ติดตามไปยังผู้ฟ้องคดีหลายครั้ง เพื่อสอบถามและเร่งรัดการดำเนินการทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี แต่กลับได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเลื่อนเวลา การทำสัญญา เนื่องจากผู้มีอำนาจทำคำประกันสัญญาของผู้ฟ้องคดีติดภารกิจเดินทางไป สัมมนาต่างประเทศชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถที่จะทำคำประกันสัญญามาเป็นหลักประกันได้ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุผลของผู้ฟ้องคดีนั้นไม่เพียงพอที่จะนำมากล่าวอ้างได้ จึงพิจารณาดำเนินการตามประกาศประมูลจ้างประกอบเอกสารประมูลจ้าง ระเบียบและกฎหมาย โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีลงโทษผู้ทำงาน และยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี และมีประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศและ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของ พร้อมยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหลักประกันของนี้จะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ (ที่ถูกคือ นับแต่วันที่) ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง... หลักประกันของดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นหลักประกันที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเป็นหลักประกันในการเสนอราคา และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นเงื่อนไขตามประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์



/ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี...

ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันของอย่างชัดเจนตามสมควรแล้ว การวางหลักประกันของจึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำไปสู่การทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหลักประกันของพร้อมเอกสารใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนาสนองรับคำเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ประกาศไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการนำหลักประกันสัญญาและเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จึงเป็นการผิดเงื่อนไขตามสัญญาหลักประกันของ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอเลื่อนเวลาการทำสัญญา โดยอ้างว่าผู้มีอำนาจทำค้ำประกันสัญญาของผู้ฟ้องคดีติดภารกิจเดินทางไปสัมมนาต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถที่จะทำค้ำประกันสัญญา มาเป็นหลักประกันได้ทันนั้น ไม่เพียงพอที่จะนำมากล่าวอ้างได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจนเป็นเหตุให้ ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสร่งประภา เลขที่ CC.๐๐๕๐๘๓๙๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นหลักประกันของขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๘ จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ฝาท่อระบายน้ำหมู่บ้านบัวทอง ซอย ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๓, ๑๖, ๑๗/๒, ๑๘/๘, ๒๐, ๒๑, ๒๑/๒, ๒๑/๕, ๒๒, ๒๔/๒ จำนวน ๒๔๑ ฝาท่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นการแสดงเจตนาให้อีกฝ่ายทำสัญญา อันมีลักษณะเป็นคำเสนอ โดยคำเสนอนั้นมีเงื่อนไขให้ผู้ประสงค์เข้าเสนอราคาต้องปฏิบัติตาม การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการประมูลโดยยื่นเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งวางหลักประกันของ อันเป็นการแสดงเจตนายอมรับข้อกำหนด ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นคำสนอง โดยให้สัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีว่า จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วย จึงเกิดเป็นสัญญาขึ้น โดยเมื่อข้อ ๔ วรรคท้าย ของเอกสารประมูลจ้างฯ ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดเงื่อนไขการรับหลักประกันของไว้ รวมทั้งข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อ ผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีสาระสำคัญว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีรับรองที่จะทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกฟ้องคดี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ แจ้งไปทำสัญญา หากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ผู้ฟ้องคดียอมให้ ผู้ถูกฟ้องคดีรับหลักประกันของ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องผูกพันตามเงื่อนไขดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดี มิได้มาดำเนินการทำสัญญาภายในกำหนดเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีสิทธิยึดแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสร่งประภา เลขที่ CC.๐๐๕๐๘๓๙๙



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผู้ฟ้องคดีมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไว้เป็นหลักประกันของเสนอราคา การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ลงนามในสัญญาจึงยังไม่มีหน้าที่ ตามสัญญาระหว่างกัน จึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมิได้กำหนดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดียึดหลักประกันของได้นั้น เห็นว่า ในการจัดหาพัสดุของ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้สอดคล้องกับ เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า หลักประกันของให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคาที่ คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือ ผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดมิได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี จึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจคืนหลักประกันให้ได้ และแม้ว่าหนังสือ ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ นบ ๗๑๙๐๒/๘๙๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกการทำสัญญา ไปยังผู้ฟ้องคดีและแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานและยึดหลักประกันของ จะมีได้กล่าวอ้างถึงประกาศ และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พิพาทก็ตาม แต่ก็ได้เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่มีสิทธิรับหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า แม้ว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำหมู่บ้านบัวทอง ขอย ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๓, ๑๖, ๑๙/๒, ๑๙/๘, ๒๐, ๒๑, ๒๑/๒, ๒๑/๕, ๒๒, ๒๔/๒ จำนวน ๒๔๑ ฝาท่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๘ ตามประกาศ ของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ จะกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคา ขั้นตอนหรือกระบวนการและระยะเวลาเกี่ยวกับการประมูลงานจ้างและกำหนดให้ ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของ และให้ยึดหลักประกันของไว้ด้วยก็ตาม แต่ประกาศดังกล่าว เป็นเพียงการแสดงเจตนาให้มีการประกวดราคา หรือเป็นเพียงคำแจ้งความให้ผู้สนใจเข้าร่วม ในการประมูลของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น จึงเป็นเพียงคำเชิญชวนให้ทำคำเสนอ การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วม การประมูลโดยยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งวางหลักประกันของ โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างและทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เข้าทำสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการเข้าทำสัญญา จึงถือเป็นการบอกปิดไม่รับคำเสนอของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี



/จึงยังไม่เกิดขึ้น...

จึงยังไม่เกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ ต่อกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิยึดหน่วงหรือใช้สิทธิริบแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา เลขที่ CC.00508349 ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท ของผู้ฟ้องคดีได้ และต้องคืนแคชเชียร์เช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีมีฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เมื่อไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดียึดหลักประกันของหรือให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการออกกฎหรือระเบียบในการยึดหลักประกันของได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงื่อนไขเรื่องการยึดหลักประกันของไว้ในประกาศประมูลจ้างช่างต้นจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกินอำนาจหน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกระทำได้อีกทั้ง ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีและแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานและยึดหลักประกันของ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้กล่าวอ้างถึงประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างช่างต้นแต่กลับมากล่าวอ้างเมื่อถูกฟ้องเป็นคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่กล่าวอ้างถึงข้อ ๑๓๘ (๓) วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งข้อกฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจในการยึดหลักประกันของได้ ทั้งนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้มีการลงนามในสัญญา ภาระผูกพันหรือหน้าที่ตามสัญญา ระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่เกิดขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องคืนหลักประกันของให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันของ แคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา เลขที่ CC.00508349 ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะคืนหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงินจำนวน ๒๔๑,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๘ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำหมู่บ้านบัวทองฯ จำนวน ๒๔๑ ฝาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นการแสดงเจตนาให้อีกฝ่ายทำสัญญา อันมีลักษณะเป็นคำเสนอ โดยคำเสนอนั้นมีเงื่อนไขให้ผู้ประสงค์เข้าเสนอราคาต้องปฏิบัติตาม การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการประมูลโดยยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งวางหลักประกันของ อันเป็นการแสดงเจตนายอมรับข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา



/ด้วยวิธีการ...

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นคำสนอง โดยให้สัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะเงื่อนไขที่กำหนดด้วย จึงเกิดเป็นสัญญาขึ้น เมื่อข้อ ๔ วรรคท้าย ของเอกสารประมวลจ้างฯ ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดเงื่อนไขการริบหลักประกันของไว้รวมทั้งข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อเสนอการประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีสาระสำคัญว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีรับรองที่จะทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกฟ้องคดี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ผู้ฟ้องคดียอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีริบหลักประกันของ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องผูกพันตามเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มาดำเนินการทำสัญญาภายในกำหนดเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิยึดแคลเซียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรองประภา เลขที่ CC.00508349 ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผู้ฟ้องคดีมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไว้เป็นหลักประกันของเสนอราคา การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ลงนามในสัญญาจึงยังไม่มีหน้าที่ตามสัญญาระหว่างกัน จึงไม่อาจริบฟังได้ การจัดหาพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีต้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้สอดคล้องกับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า หลักประกันของให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคา ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดมิได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี จึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจคืนหลักประกันให้ได้ และแม้ว่าหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกการทำสัญญาไปยังผู้ฟ้องคดีและแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานและยึดหลักประกันของ จะมีได้กล่าวอ้างถึงประกาศและเอกสารประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พิพาทก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิริบหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญา แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการทำสัญญาภายในกำหนดเวลาและโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ฟ้องคดีได้รับทราบแล้วถึงการเรียกให้เข้าทำสัญญา จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะบอกเลิกการทำสัญญาและยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีตามข้อกำหนดในประกาศและเอกสารประมวลจ้างได้



/คดีนี้...

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำหมู่บ้านบัวทอง ซอย ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๓, ๑๖, ๑๗/๒, ๑๗/๘, ๒๐, ๒๑, ๒๑/๒, ๒๑/๕, ๒๒, ๒๔/๒ จำนวน ๒๔๑ ฝาท่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยนำแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรองประภา เลขที่ CC.00๕๐๘๓๙๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๒๔๑,๐๐๐ บาท มอบไว้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกัน ผลการประมูลปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างและทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งผลการประมูลและขอให้ผู้ฟ้องคดียืนยันราคาและเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือข้างต้นไว้เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดียืนยันราคาและทำสัญญาในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเลื่อนเวลาการทำสัญญา เนื่องจากผู้มีอำนาจทำคำประกันสัญญาของผู้ฟ้องคดีติดภารกิจเดินทางไปสัมมนาต่างประเทศชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถที่จะทำคำประกันสัญญามาเป็นหลักประกันได้ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุผลของผู้ฟ้องคดีไม่เพียงพอ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกสัญญาและแจ้งการเป็นผู้ทำงานกับผู้ฟ้องคดี พร้อมกับยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรองประภา เลขที่ CC.00๕๐๘๓๙๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว หรือหากคืนเช็คไม่ได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงินจำนวน ๒๔๑,๐๐๐ บาท คืนแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องคืนแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา เลขที่ CC.00๕๐๘๓๙๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท ซึ่งถือเป็นหลักประกันของ พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันของ เอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๘ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำหมู่บ้านบัวทอง ซอย ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๓, ๑๖, ๑๙/๒, ๑๙/๘, ๒๐, ๒๑, ๒๑/๒, ๒๑/๕, ๒๒, ๒๔/๒ จำนวน ๒๔๑ ฝา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล บางรักพัฒนา ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีการกำหนดรายละเอียดในเรื่องการวาง และยึดหลักประกันของเอาไว้ ดังนี้ ข้อ ๔ การเสนอราคา วรรคท้าย กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดี จะยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไม่ดำเนินการ ตามรายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้ชนะ การประมูลไม่ไปทำสัญญาให้ยึดหลักประกันของของผู้ค้าในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาที่จัดหา ข้อ ๕ หลักประกันของ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๔๑,๐๐๐ บาท วรรคสอง กำหนดว่า หลักประกันของตามข้อนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ข้อ ๗ การทำสัญญาจ้าง กำหนดว่า ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กับผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดียึดถือไว้ในขณะทำสัญญา ...

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากที่มีผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางรักพัฒนา เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำหมู่บ้านบัวทอง ซอย ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๓, ๑๖, ๑๙/๒, ๑๙/๘, ๒๐, ๒๑, ๒๑/๒, ๒๑/๕, ๒๒, ๒๔/๒ จำนวน ๒๔๑ ฝา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นเสนอราคาเพื่อประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมกันนี้ ผู้ฟ้องคดีได้นำแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรงประภา เลขที่ CC.00๕๐๘๓๙๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๒๔๑,๐๐๐ บาท มอบไว้ให้แก่



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันของ เมื่อผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างและทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งผลการประมูลและขอให้ผู้ฟ้องคดียืนยันราคาและเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือข้างต้นไว้เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือให้เข้าทำสัญญาข้างต้นแล้ว ผู้ฟ้องคดี มิได้เข้าทำสัญญาภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ประพฤติผิดสัญญา หลักประกันของ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะยึดเช็คเช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรองประภา เลขที่ CC.00508355 ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๒๔๑,๐๐๐ บาท ของผู้ฟ้องคดีที่นำมามอบไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันของในการ ยื่นประมูลโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

สำหรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมการประมูลและเสนอราคาต่ำสุด และได้รับการคัดเลือกให้มาทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เข้าทำสัญญา สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เกิดขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจยึดหลักประกันของได้นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เพื่อประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำหมู่บ้านบัวทอง จำนวน ๒๔๑ ฝาท่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) เป็นการแสดงเจตนาให้ผู้ที่มีประสงค์เข้าร่วมการประมูลโครงการดังกล่าว เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ประกาศฉบับข้างต้นจึงมีลักษณะเป็นคำเชื้อเชิญให้ผู้ที่มีประสงค์เข้าร่วมโครงการทำคำเสนอ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ตกลงเข้าร่วมประมูลจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำคำเสนอกับผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งผลการประมูลและขอให้ผู้ฟ้องคดียืนยันราคาและเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นการสนองรับคำเสนอดังกล่าว สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว เพียงแต่เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำนั่นเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาก่อนสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันตามสัญญาดังกล่าว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เกิดขึ้นจึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมิได้กำหนดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดียึดหลักประกันของได้นั้น เห็นว่า แม้ว่ากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุจะมีได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการยึดหลักประกันของเอาไว้ก็ตาม แต่โดยที่



/การกำหนด...

การกำหนดให้มีการวางหลักประกันของ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ามาทำงาน ต้องมีความพร้อมและมีความมั่นใจว่า หากได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาทำสัญญาจะต้องรีบมาทำ สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้เป็นไปตามแผนงานและ โครงการที่ได้กำหนดเอาไว้ การกำหนดให้มีการวางหลักประกัน จึงถือเป็นมาตรการที่สำคัญ ในการบริหารสัญญาทางปกครอง จึงได้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันของเอาไว้ อย่างครบถ้วน และเมื่อพิจารณาถึงการยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ที่มีสาเหตุมาจาก ผู้ฟ้องคดีได้กระทำผิดเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อนสัญญาดังที่ได้วินิจฉัยมาในตอนต้นแล้ว และเมื่อพิจารณาถึงการ กำหนดเกี่ยวกับการคืนหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดีจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) ที่กำหนดว่า หลักประกันของให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด ไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖๕ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (๑) หลักประกันของให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือ ผู้ค้าประกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคา ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกินสามราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือ ผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ในเมื่อบทบัญญัติข้างต้นได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ คืนหลักประกันของให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันในการเสนอราคาไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยึดหลักประกันของของผู้เสนอราคาไว้ ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๘ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาท่อ ระบายน้ำหมู่บ้านบัวทองฯ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ อีกครั้งหนึ่ง จึงสอดคล้องกับบทบัญญัติ ดังกล่าว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

ส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีและแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานและยึดหลักประกันของ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้กล่าวอ้างถึงประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๘ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำหมู่บ้านบัวทองฯ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า หนังสือดังกล่าว เป็นเพียงหนังสือแจ้งการใช้สิทธิยึดหลักประกันของตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญา เท่านั้น ซึ่งการจะพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิในการยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีหรือไม่

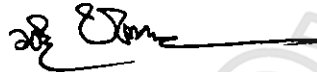


/ต้องพิจารณา...

ต้องพิจารณาจากข้อสัญญาเป็นสำคัญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้กล่าวอ้างถึงประกาศและเอกสาร
ประมวลจ้างดังกล่าวไว้ในหนังสือแจ้งยึดหลักประกันของ จึงมิได้เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิ
ยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีตามที่ได้อนุญาตไว้แล้วข้างต้นแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี
ในส่วนนี้ จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน

นายวชิระ ชอบแต่ง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมภพ ผ่องสว่าง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายฉัตรชัย นิติภักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิโรจน์ ธิตา

